

15/12/2022

Aos 15 de dezembro de 2022, às 18:00 horas, nesta cidade e Comarca de São Paulo, no Complexo Judiciário Criminal MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da 27ª VARA CRIMINAL, onde presente se achava a Meritíssima Juíza de Direito, DRA. CLÁUDIA GUIMARÃES DOS SANTOS, comigo assistente do seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência designada nestes autos. Apregoados, compareceram o(a) DD. Promotor(a) de Justiça, Dr(a). Anne Marie Lourenço Karsten; Ausente a assistente do Ministério Público, representada pela advogada, Dra. Grazielle Teodoro da Cruz, OAB/SP.460.792, devidamente intimada. Presente(s) o(s) réu(s) LEANDRO NASCIMENTO ARAUJO, preso por outro processo CDP VILA INDEPENDÊNCIA, assistido pela Defensora Pública, Dra. Fernanda Corrêa da Costa Benjamim. Iniciados os trabalhos, após prévia identificação, foi ouvida(s) a(s) a testemunha(s) de acusação/defesa DOUGLAS RODRIGUES DOS SANTOS, conteúdos registrados através do método de gravação audiovisual, disponibilizado no sistema ONE DRIVE e acessível mediante link. Em seguida, após entrevista reservada com seu defensor, foi o réu INTERROGADO, conteúdos registrados através do método de gravação audiovisual, disponibilizado no sistema ONE DRIVE e acessível mediante link. Pela MMª. Juíza de Direito foi dito que: Não havendo mais provas a serem produzidas, dou por encerrada a instrução, determinando o prosseguimento do feito nos moldes da Lei nº 11.719/08, e o início dos debates. Dada a palavra ao Dr(a) Promotor de Justiça, por ele foi dito: 1. RELATÓRIO: Trata-se de ação penal deflagrada em face de LEANDRO NASCIMENTO ARAUJO pela prática do crime furto qualificado tentado, porque no dia 8 de novembro de 2018, por volta de 00:38 horas, na Rua Campo Belo do Sul, altura do nº 78, Tucuruvi, nesta cidade e comarca de São Paulo, tentou subtrair, para si, mediante escalada, 5m (cinco metros) de fios de telefonia, estimados em R\$ 1.500,00 conforme auto de exibição e apreensão e declaração de fls. 116, de propriedade da empresa vítima Claro S/A, somente não se consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade do agente. Regularmente processado o feito, com a citação do réu e a apresentação de resposta à acusação, designou-se a presente audiência de instrução e julgamento. Assim, não há questões aptas a comprometer o mérito da presente ação penal. 2. MÉRITO: Como se verá a seguir, o conjunto probatório reunido nos autos permite a formação de um juízo seguro de convicção quanto à prática do crime descrito na denúncia por parte do acusado, sendo típico, antijurídico e culpável. 2.1 MATERIALIDADE E PROVA DOCUMENTAL: A materialidade do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fl. 4, boletim de ocorrência de fls. 9/11, auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, laudo pericial de fls. 80/82 e demais prova oral colhida em ambas as fases. 2.1 AUTORIA E PROVA ORAL: A autoria, por sua vez, é certa e recai sobre o réu. Em solo policial, Vagner Alonso - rep. vítima - fls. 119, narrou que está representando a empresa em questão. Após ciência dos fatos foi feito levantamento na empresa sobre o presente caso, confirmando que a torre na Rua Campo Belo do Sul, 78, Pq Vitoria, pertence a empresa CLARO. Em relação a tentativa de furto ocorrida nesta torre tem a dizer que, com a subtração ou não da fiação, a empresa sofre o prejuízo, com um simples dano na caixa e corte da fiação, pois nesse caso é necessário trocar toda a fiação da caixa de entrada até dentro do Contêiner onde fica o equipamento de transmissão, Estação Radio Base. O custo do fio está avaliado em R\$300,00, o metro, com a mão de obra de substituição, e neste caso a substituição foi de cerca de 20 metros de fio, ao custo de R\$300,00 o metro. Esclarece com o corte do cabo houve o corte no fornecimento do serviço também. Em juízo, narrou que não lembra dos fatos, pois na empresa tem um volume grande de furtos. Na época de 2018, trabalhava na Claro como coordenador. Eram os técnicos que estavam sob sua gestão que iam reconhecer os objetos. O Policial Militar Caio Butinhão de Siqueira, na Delegacia de Polícia, narrou que juntamente com seu colega de farda, foram acionados via COPOM a comparecerem ao local de uma torre de

comunicações, na Rua Campo Belo do Sul, nº: 78, para atenderem a ocorrência de furto de fios em andamento. Ao chegarem a este local surpreenderam um indivíduo no interior do "site" da torre, o qual havia pulado uma cerca de aproximadamente 2m e, em seguida, cortado certa quantidade de cabo. Ele se identificou como LEANDRO e com ele foram encontrados um alicate e uma marreta. Apuraram que aquele cabeamento pertence à empresa de telefonia VIVO. Em juízo, narrou que não lembra dos fatos e olhando o réu também não o reconhece. Nada obstante tais testemunhas não recordarem dos fatos, o Policial Militar Douglas Rodrigues dos Santos corroborou a prova material sob o crivo do contraditório. Afirmou que a ocorrência foi paga via COPOM e foram deslocadas cerca de quatro viaturas para lá, entrando no terreno, efetuando a vistoria no local. Ninguém encontrou o réu, porém o acharam ele escondido dentro de uma caixa de energia, dando voz de prisão, dentro do terreno ainda. Encontraram alguns fios soltos e separados para subtração. Ele confessou informalmente o crime. A equipe pulou o muro um pouco alto, cujo portão estava fechado e tinha arame farpado. Não encontraram nada de ilícito com ele, mas próximo dele. No Distrito Policial, o acusado LEANDRO NASCIMENTO ARAUJO, fls. 8, confessou o delito, narrando que na noite dos fatos pulou uma cerca, mediante esforço próprio, para entrar no local de uma torre de telecomunicações. Fazendo uso de um alicate e uma marreta, cortou cabos de telefone com a intenção de posteriormente vender a algum ferro velho e conseguir dinheiro para comprar crack, pois é usuário desta substância. Antes que o réu saísse daquele local, ou seja, que pulasse de volta para a rua com os cabos, chegou uma viatura policial e acabou sendo detido. Em Juízo, o acusado confessou os fatos, porém disse que não precisou pular o muro e que não cortou os fios, eles já estavam soltos. Assim, cotejando a prova documental e os depoimentos colhidos na fase policial e sob o crivo do contraditório, a condenação é medida que se impõe. O acusado foi preso em flagrante dentro do imóvel, sendo localizados os fios cortados, o que foi corroborado pelo laudo pericial de fls. 80/82, bem como pelo depoimento do policial militar Douglas. 3. DOSIMETRIA DA PENA:

Inicialmente, insta salientar que em seu artigo 5º, XLVI, a Constituição Federal tratou do princípio da individualização da pena, ao dispor que "a lei regulará a individualização da pena [...]". Em atenção ao mandamento constitucional, o legislador ordinário tratou das circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal. Cada delito tem as suas características próprias. Do mesmo modo, cada indivíduo carrega consigo condições pessoais que lhe são inerentes. Daí a necessidade de individualizar as penas, o que significa adequar a reprimenda penal ao crime efetivamente praticado, bem como ao seu autor. Tal necessidade está intrinsecamente ligada ao princípio da isonomia. Exatamente por isso que o preceito secundário dos tipos penais não prevê pena determinada, mas determinável, a ser fixada pelo julgador com observância dos parâmetros mínimos e máximos estabelecidos pelo legislador. Dito isso, na primeira fase, deve a pena base ser majorada em decorrência dos maus antecedentes do réu, já que ele ostenta diversas passagens pelo mesmo tipo de delito, furto de fios. Na segunda fase, verifica-se a presença da agravante de reincidência específica (pelo processo nº 0000488-24.2013.8.26.0543, com trânsito em julgado 28/01/2016). Não deverá ser considerada a confissão, eis que ela foi voltada a atenuar sua responsabilidade, sendo parcial e desnecessária frente às demais provas. Com relação à terceira fase, presente a causa de aumento relativa ao repouso noturno, previsto no § 1º, do artigo 155 do Código Penal, devido ao horário descrito na denúncia. Por fim, cabível a diminuição pela tentativa no patamar de ½, uma vez que os fios já tinham sido retirados, porém ele estava dentro do imóvel. Quanto ao regime prisional, considerando a reincidência do acusado e a pena aplicada, impõe-se a fixação do regime semiaberto. 4. CONCLUSÃO: Diante do exposto, o Ministério Público requer a condenação nos exatos termos da denúncia, reconhecendo-se as questões apontadas com relação à dosimetria da pena.

Dada a palavra ao Dr(a) Defensor(a) Público(a), por ele(a) foi dito:MM. Juíza, Leandro Nascimento Araújo foi denunciado como incurso no artigo 155, §4º, inciso II (escalada), c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal porque, segundo a acusação, no dia 08 de novembro de 2018, por volta de 00h38min, na Rua Campo Belo do Sul, altura do nº 78, Tucuruvi, nesta cidade e comarca de São Paulo, teria

tentado subtrair, para si, mediante escalada, cinco metros de fios de telefonia de propriedade da empresa vítima Claro S/A, somente não se consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. A denúncia foi recebida, o réu foi citado e foi oferecida resposta à acusação. Durante a instrução foram ouvidos o representante da vítima e duas testemunhas, interrogando-se o réu ao final. Vagner Alonso, representante da empresa vítima à época dos fatos, disse não se recordar dos fatos em razão do grande volume de furtos semelhantes. Trabalhava como coordenador da Claro e os técnicos é que costumavam ir até as delegacias para eventualmente reconhecer os materiais objeto de furto. A testemunha Caio, policial militar, disse não se recordar dos fatos. Em audiência a testemunha não reconheceu o acusado. Após ser informada pela acusação sobre o teor da acusação, a testemunha continuou não se lembrando de nada. O policial Douglas disse se recordar de alguma coisa. A ocorrência veio via Copom. Foram até o local cerca de 3 ou 4 equipes. Entraram no terreno, onde funcionava uma estação de telefonia. Ali foi feita vistoria e ninguém de pronto encontrou o réu. Ele foi encontrado quando saíam, estava escondido debaixo de uma caixa de energia. No terreno havia alguns fios enrolados. Disse que depois ele acabou confessando a prática do furto. Acessaram o terreno pulando o muro, pois estava tudo trancado. Havia um muro e portão. Ele foi encontrado dentro do terreno. Os fios foram encontrados empilhados ao lado dessa caixa de energia. Na posse direta dele não havia nada. Havia também ferramentas perto dele. Questionado se identificaram de onde os fios foram retirados, disse que os fios foram retirados de algumas caixas. Não era muita coisa em termos de quantidade de fios. Sobre as ferramentas, recorda-se de uma serra e chave de fenda e alicate de corte, respondeu genericamente. Em seu interrogatório Leandro disse que a acusação é parcialmente verdadeira. Passava pelo local quando percebeu que o portão estava meio aberto. entrou e viu que no local havia uns fios e algumas ferramentas. quando começou a juntar os fios a viatura chegou. Quando entrou no local os fios já estavam cortados. não precisou pular o muro, passou por um espaço do portão que permitia a passagem de uma pessoa. Encerrada a instrução, a ação penal deve ser julgada improcedente. Nenhuma testemunha isenta foi ouvida nos autos. Em que pese a confissão do acusado, assim como qualquer outra prova prevista na lei processual penal a confissão possui valor probatório relativo, não bastando, por si só, para dar supedâneo a uma condenação. Diante do exposto, requer seja o réu absolvido, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP. Na hipótese de condenação, requer-se, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora da escalada, tendo em vista a declaração do acusado no sentido de que o portão permitia a passagem de uma pessoa, o que não restou infirmado pelo conjunto probatório. A pena-base deve ser fixada no mínimo legal, tendo em vista que a conduta não se revestiu de reprovabilidade maior do que aquela inerente ao crime. Na segunda fase, de rigor a incidência da atenuante da confissão espontânea, já que o réu admitiu que tentou subtrair os fios de propriedade da empresa vítima. Requer seja afastada, ainda, a causa de aumento do repouso noturno. Em julgamento de recursos especiais repetitivos (Tema 1.087), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno não incide na forma qualificada do crime. Na terceira fase a pena deve incidir a causa de diminuição da tentativa. Requer seja estabelecido o regime aberto para cumprimento da pena, considerando-se a primariedade e, ainda, como medida de proporcionalidade, tendo em vista que a conduta não se revestiu de maior gravidade. Requer, por fim, seja conferido ao réu o direito de recorrer em liberdade, já que respondeu solto ao processo e não houve alteração no cenário fático a indicar a necessidade da prisão. A seguir, pela MM. Juíza de Direito foi proferida seguinte sentença. LEANDRO NASCIMENTO ARAÚJO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 155, §4º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, tentou subtrair, para si, mediante escalada, 5m (cinco metros) de fios de telefonia, avaliados em R\$ 1.500,00 conforme auto de exibição e apreensão e declaração de fls. 116, de propriedade da empresa vítima Claro S/A, somente não se consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade do agente. O réu foi preso em flagrante delito, sendo que a ele foi concedido o benefício da liberdade provisória mediante cumprimento de medidas

cautelares alternativas à prisão. A denúncia foi recebida a fls. 184 e, citado, o réu apresentou resposta à acusação a fls. 196/198. Durante a instrução processual foram ouvidas a vítima e três testemunhas arroladas pelas partes. O réu foi interrogado. Em debates orais, pugnou o Ministério Público pela condenação do acusado, nos termos da denúncia, por comprovados os fatos diante da prova produzida nos autos. Requereu, ainda, a consideração dos antecedentes do réu quando da aplicação da pena e regime de seu cumprimento. A Defesa, por sua vez, tecendo considerações sobre a prova produzida, alegou que necessária a absolvição, ante a fragilidade dos elementos trazidos aos autos, não tendo sido abalada a versão constante do interrogatório do réu. Requereu, subsidiariamente, a diminuição da pena e concessão ao réu do regime aberto para seu cumprimento. É o relatório. Fundamento e decido. A ação penal é de ser julgada parcialmente procedente, condenando-se o réu pela prática do crime de furto na forma tentada. A materialidade e autoria do crime estão comprovadas pelo boletim de ocorrência lavrado por conta dos fatos, fls. 09/11, a teor do auto de exibição e apreensão da res e das ferramentas utilizadas para cortar os fios, de fls. 12/13, e, finalmente, à vista da prova oral produzida em juízo. Na fase policial, o réu confessou a prática do delito, dizendo que pulou uma cerca, mediante esforço próprio, para entrar no local de uma torre de telecomunicações. Ainda, fazendo uso de um alicate e uma marreta, cortou os cabos de telefone com a intenção de posteriormente vender a algum ferro velho e conseguir dinheiro para comprar crack, uma vez que é usuário deste entorpecente. Em juízo confessou que entrou no terreno para pegar os fios, que já estavam cortados, e que passou por uma fresta do portão. O policial Douglas disse ter um pouco de recordação dos fatos. Relatou que foram informados pelo COPOM e no local havia 3 a 4 viaturas. Feita a vistoria, encontraram o réu escondido dentro do terreno. No terreno também foram encontrados alguns fios que já estavam prontos para ser levados do local. Depois o réu confessou a prática. Disse que a equipe teve que pular no terreno porque estava trancado. Relatou que era um muro relativamente alto, tinha arame farpado no portão, foi difícil entrar no local. Contou que o réu foi encontrado dentro do terreno escondido. Os fios foram encontrados enrolados próximos a uma caixa de energia. Respondeu que na mão do réu nada de ilícito foi encontrado, somente próximo a ele. Além dos fios, foram encontradas próximas a eles as ferramentas. Respondeu que eram fios de cobre, que saem do contêiner e foram retirados de umas caixas que fica embaixo. A quantidade não era muito grande, mas o peso era considerável. Se recordou de uma serra e chave de fenda. O policial Caio não se recordou dos fatos e tampouco do réu. Esta a prova produzida judicialmente, à qual se acresce o teor das declarações da representante da vítima, esta reconheceu os bens apreendidos como sendo da empresa Claro S/A. E, do cotejo de tais elementos, clara a autoria delitiva, pelo que merece o réu ser condenado. Ora, foi ele encontrado ainda na posse dos bens, imediatamente após a prática delitiva e nas imediações do local dos fatos, e, posteriormente, foi detido pelos Policiais Militares ao tentar se evadir do local com os objetos furtados. Não bastasse, confessou informalmente a execução do furto aos agentes públicos. Claro, portanto, que furtou os bens da empresa vítima. Nem se alegue que os depoimentos dos policiais não se prestam a fundamentar decreto condenatório, porque eles sequer conheciam o réu, de forma que não há qualquer elemento que indique que teriam interesse em incriminar injustamente uma pessoa inocente. Ademais, seus relatos, firmes, concatenados e seguros, vieram corroborados pela prova material da apreensão dos bens, fls. 12, de modo que de suma relevância à elucidação do ocorrido. Nessa senda: "(...) Com relação à prova condenatória - depoimentos de policiais - sempre afirmo que os depoimentos dos policiais envolvidos nas diligências devem ser analisados como os de qualquer outra pessoa. E, por uma questão lógica e racional, eles preponderam sobre a declaração de quem é acusado de um delito, pois geralmente este tenta fugir de sua responsabilidade penal. Ora, não se imagina que, sendo o policial uma pessoa séria e idônea e sem qualquer animosidade específica contra o agente, ele vá a juízo mentir, acusando uma pessoa inocente. Sua declaração, como a de todas as outras testemunhas e vítimas, deve ser examinada apenas pelos elementos que contém. Confrontar-se-á com as outras provas obtidas na instrução e até com qualidade da pessoa que depôs. Se a prova sobrevive

após esta análise, ela é

forte para a condenação, não importando quem a trouxe. (...)" (STJ HC 372.072, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 22.02.2017). Como se vê, a prova colhida é suficiente a imputar ao réu a prática do ilícito, pois demonstrado pelo depoimento das testemunhas de acusação e pela própria confissão, ainda que parcial. Noutro giro, inviável a incidência da qualificadora prevista no § 4º, II, do art. 155 do Código Penal, já que não foi devidamente demonstrada a escalada, sendo certo que nenhuma testemunha conseguiu precisar como e por onde o réu acessou o local. Há de se considerar que "o furto qualificado pela escalada exige meio instrumental ou esforço fora do comum, não o caracterizando a entrada por janela ou muro relativamente baixo" (TACrSP, julgados 68/409, RT 547/355, 542/372), "embora não se exija laudo pericial, os autos devem esclarecer qual foi a altura da escalada, para aferir-se a existência ou não da qualificadora (TACrSP, Julgados 69/274; TJSC, RT 569/364). E o delito não ultrapassou a esfera tentada, pois, como bem destacado pela denúncia, os supracitados agentes estavam patrulhando a região e, antes que o réu consumasse o delito pretendido, tentando se evadir do local do delito, os policiais militares já haviam sido alertados do furto, detendo o réu ainda no referido local. Ademais, de rigor, o afastamento da causa de aumento de pena prevista no § 1º, do art. 155, do C.P., eis que a subtração ocorreu em estabelecimento comercial/industrial onde não havia ninguém repousando. Neste diapasão: "É impossível a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 155, § 1º, do C.P., quando a subtração, embora cometida na madrugada, ocorre em estabelecimento comercial, não havendo que se falar em repouso noturno." (TACrim 44/61). Procede parcialmente, pois, a demanda. Passo, então, à dosimetria da pena. O réu é tecnicamente primário, como se vê das certidões juntadas aos autos (fls. 256/262). Observando os elementos norteadores, contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal, constato a inexistência de circunstâncias que façam necessária à prevenção e repressão do crime a elevação da pena acima do mínimo previsto no preceito secundário do artigo 155, §4º do Código Penal, a considerar que a conduta não excedeu o desvalor já constante do tipo e que os fios foram recuperados. Fixo, assim, a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa, para os quais, sendo manifestamente modestas as condições do acusado, arbitro o valor unitário mínimo. Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, pelo que mantenho a pena-base fixada. Nesse ponto, considerando que a confissão do réu em Juízo foi parcial e diferente da versão prestada na Delegacia, deixo de considerar tal atenuante. Inexistentes, no mais, causas de aumento da pena, mas presente a causa de diminuição decorrente da tentativa, eis que o réu foi surpreendido pelos policiais militares, enquanto ainda estava no local, a consumir o ato criminoso. Assim, considerando o iter criminis percorrido, em que o acusado chegou a se apossar dos bens, mas não conseguiu sair do local com a res, diminuo a pena em 1/3. Torno definitiva a reprimenda, pois, em 08 (oito) meses de reclusão, mais 07 (sete) dias-multa, no valor unitário mínimo. A pena privativa de liberdade será cumprida em regime inicial aberto, dadas as disposições constantes do artigo 33 do Código Penal, relevado que o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça. Do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR o réu LEANDRO NASCIMENTO ARAÚJO, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 155, caput, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, mais 07 (sete) dias-multa, no valor unitário mínimo. Ainda que não contasse com condenação definitiva pela prática de outro crime quando da execução da conduta aqui tratada, bem se vê que o réu, após os fatos, veio a contar com condenação transitada em seu favor por fato anterior ao tratado nos autos, sendo, pois, portador de maus antecedentes. Assim, reputo insuficiente a substituição da pena corporal que lhe foi imposta por penas restritivas de direitos, por implicado com práticas ao arrepio da lei, tudo conforme artigo 44, III, do Código Penal. Ausentes os requisitos à decretação da prisão preventiva, eis que o acusado respondeu solto a esse processo e foi condenado a cumprir pena restritiva de direitos, faculto ao mesmo o direito de recorrer em liberdade. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se o

necessário ao cumprimento da reprimenda imposta. Isento o réu do pagamento das custas e da taxa judiciária, concedendo-lhe os benefícios da assistência judiciária, devendo ser observado o que dispõe o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil. Publicada em audiência, saem os presentes intimados, cumpra-se. As partes nesta oportunidade recorrerem da sentença. Recebo os recursos interpostos pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública. Anote-se. Assim, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, para apresentação de razões recursais. Após Defensoria Pública para contrarrazões e razões recursais. Após, ao Ministério Público para contrarrazões. Por fim, regularizados os autos, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para uma das suas Câmaras com competência para processamento e julgamento dos recursos ora interpostos. Saem as partes presentes cientes e intimadas. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, (MARCONDES) Assistente Judiciário, digitei, imprimir e subscrevi.

MMª. JUIZA: assinatura digital, conforme impressão à margem direita